

BESLUIT

Nummer 102543_2 /

Betreft zaak: Besluit op basis van artikel 47, eerste lid, van de Gaswet tot het intrekken van de vergunning van Trianel Energie B.V. voor de levering van gas aan kleinverbruikers

1 Juridisch kader

1. De Minister van Economische Zaken kan op basis van artikel 47, eerste lid, van de Gaswet een op grond van artikel 45 van de Gaswet verleende vergunning voor het leveren van gas aan kleinverbruikers intrekken.
2. Op basis van artikel 47, eerste lid, van de Gaswet kan een vergunning worden ingetrokken indien:
 - a. de houder van de vergunning dit verzoekt;
 - b. de houder van de vergunning in onvoldoende mate voldoet aan de verplichting, bedoeld in artikel 44;
 - c. de houder van de vergunning de in de vergunning opgenomen voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt;
 - d. de houder van de vergunning bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;
 - e. de houder van de vergunning naar het oordeel van Onze Minister om andere redenen niet langer in staat moet worden geacht de vergunde activiteit of de in de vergunning opgenomen voorwaarden na te komen;
 - f. de houder van de vergunning de voorschriften bij of krachtens artikel 52b niet nakomt.
3. In artikel 2, eerste lid, sub b, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 1 juli 2005¹, heeft de Minister van Economische Zaken mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot onder andere het nemen van besluiten die

¹ Besluit van 1 juli 2005, Stcrt. 2005, nr. 126 zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit 30 juni 2011, Stcrt. 2011, nr. 11439.

verband houden met artikel 47 van de Gaswet. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op haar beurt mandaat en machtiging² verleend aan de directeur en de clustermanagers van de Directie Regulering Energie en Vervoer voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Hiermee zijn de directeur van de Directie Regulering Energie en Vervoer en de clustermanagers bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.

2 Procedure en beoordeling

4. Op 24 maart 2010 heeft de clustermanager Consumentenmarkt van de Directie Regulering Energie en Vervoer (hierna: Energiekamer NMa) namens de Minister van Economische Zaken aan Trianel Energie B.V. (hierna: Trianel) een vergunning als bedoeld in artikel 45 van de Gaswet verleend voor het leveren van gas aan kleinverbruikers.
5. De door Trianel ingediende vergunningaanvraag is getoetst aan de voor de aanvraag van een vergunning geldende voorwaarden zoals opgenomen in het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers (hierna: het Besluit). De Clustermanager Consumentenmarkt van de Energiekamer NMa heeft geoordeeld dat Trianel op 24 maart 2010 voldeed aan de in het Besluit gestelde criteria voor het verlenen van een leveringsvergunning als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.
6. Op 20 december 2012 heeft de Energiekamer NMa bericht ontvangen van Trianel dat zij haar betalingsverplichtingen jegens moedermaatschappij Trianel GmbH niet meer kan voldoen.
7. Naar aanleiding van dit bericht heeft op 21 december jl. een bespreking plaatsgevonden tussen Trianel en de Energiekamer NMa, waarin Trianel aanvullende informatie heeft gegeven over haar financiële positie.
8. Trianel heeft op 21 december 2012 laten weten haar faillissement te zullen aanvragen.
9. Op zaterdag 22 december is komen vast te staan dat Trianel acuut niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

² Besluit van 29 september 2009, Stcrt. 2009, nr. 14819

10. Het dreigend faillissement van een vergunninghouder is een van de omstandigheden waaronder de Energiekamer NMa de leveringsvergunning kan intrekken. Naar aanleiding van bovengenoemde situatie heeft de Energiekamer NMa besloten om de leveringsvergunning van Trianel in te trekken

3 Besluit

11. Gelet op artikel 47, eerste lid onder e van de Gaswet, en het bovenstaande, besluit de Minister de aan Trianel Energie B.V. verleende vergunning als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Gaswet voor het leveren van gas aan kleinverbruikers, in te trekken.
12. Dit besluit zal in werking treden met inachtneming van artikel 3 lid 4 van het Besluit leveringszekerheid Gaswet.
13. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Het besluit zal tevens gepubliceerd worden op de internetpagina van de NMa.

Den Haag,

Datum:

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

w.g.
Janine Verweij
Clustermanager Consumentenmarkt
Directie Regulering Energie en Vervoer

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter